



Poder Judicial de la Nación

SALA DE TURNO 2

481/2025

S. R., M. E. c/ A., Y. s/MEDIDAS PRECAUTORIAS

Buenos Aires, de enero de 2025.- DG

Por recibidos. Téngase presente el dictamen que antecede y hágase saber.

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

I.- Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal de FERIA con motivo del recurso de apelación interpuesto a fs. 33 por la Sra. Suárez y a fs. 44 por el Señor Defensor de la anterior instancia, contra la resolución de fs. 32 que desestimó la medida autosatisfactiva peticionada. A fs. 35/42 obra el memorial y con fecha 17 de enero del corriente año emitió su dictamen la Señora Defensora de Cámara solicitando la revocación de la resolución recurrida.

Se agravan las apelantes por entender que el rechazo de la medida solicitada atenta contra la intimidad, honor y desarrollo cognitivo de sus hijos menores (de 3 y 5 años) que han sido afectados por la conducta de la accionada.

II.- Conforme surge de las constancias de autos, la Sra. Suárez inició la medida cautelar urgente e inaudita parte en representación de sus hijos menores de edad contra la Sra. Yanina Arruza, conocida públicamente como Yanina Latorre, para que se abstenga de nombrar, exhibir, divulgar, difundir imágenes, datos, informaciones, referencias, por sí o por interpósita persona y mencionar en forma figurada o de cualquier forma a sus hijos menores de edad, M. V. S. y A. V. S. Agrega, que los dichos vertidos por la demandada atentan contra el honor, honra, intimidad, privacidad e imagen de sus hijos. Asimismo, solicita se haga extensiva la medida al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), con el objeto de que arbitre los medios a fin de que la decisión judicial a dictarse sea cumplida en su integridad bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria.

Si bien reconoce su exposición pública señala que aquí se ven afectados los derechos de dos menores de edad.

III.- En un primer acercamiento a la cuestión traída a conocimiento, no deviene ocioso recordar que, para la procedencia de una medida autosatisfactiva como la tratada en autos, se requiere -entre otros requisitos- que medie una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles; se trata de un requerimiento urgente (no cautelar) formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables, que se agota con su despacho favorable, no siendo necesaria la iniciación



de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento (conf. Peyrano, Jorge W., “Reformulación de la Teoría de las Medidas Cautelares: Tutela de Urgencia – Medidas Autosatisfactivas”, pub. en J.A.1997-II-926).

Es que, dada la importancia de las medidas autosatisfactivas como instrumento para hacer cesar o impedir hechos lesivos -cuestión que ahora fluye nítida de los mandatos de prevención prescriptos por el artículo 1713 del Código Civil y Comercial de la Nación-, una pretensión cautelar como la aquí promovida constituye una solución urgente no cautelar, despachable “in extremis”, que procura aportar una respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita intervención del órgano judicial, que posee la característica de que su vigencia y mantenimiento no depende de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal (ver Galdós, Jorge M., “El contenido y el continente de las medidas autosatisfactivas”, en J.A.1998-III-659; y “Un fallido intento de acogimiento de una medida autosatisfactiva”, LL.1997-F, 482).

Frente a tales exigencias, al encontrarse en colisión la libertad de expresión de la accionada y la protección superior de los menores con base en su interés superior (art. 3º inc. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño) sobre los cuales hay que hacer un juicio de ponderación, debe analizarse en cada caso particular con suma prudencia y así lograr un equilibrio entre ellos.

Este análisis deberá examinar cuidadosamente, por un lado, la debida protección a la libertad de expresión de la demandada y de la prensa que pudiera recoger sus dichos, pues juegan un rol decisivo en el mantenimiento del sistema republicano de gobierno, como así lo ha venido sosteniendo la CSJN en todos sus precedentes. Por el otro, la tutela del derecho a la intimidad de los menores de edad, quienes no pueden ser objeto de intrusiones ilegítimas y arbitrarias en su esfera íntima, ya que el art. 16, inc. 1º, de la Convención sobre los Derechos del Niño es explícito en su mandato al respecto (conf. CNCiv. Sala M, en autos “S., R. F. E. c/L. S. V. M. s/medidas precautorios”, del 17/05/21).

En el caso concreto de autos, cabe tener en cuenta que, en el estrecho análisis de una medida cautelar, la proyección de la privacidad e intimidad constituyen un claro e indiscutible supuesto de excepción a la prohibición de tutela inhibitoria de expresión cuando -como en el caso- se afectan derechos de sujetos particularmente vulnerables como son los menores, sin que concurren en la especie cuestiones de interés público o de relevancia social que permitan deshabilitar la pretensión; y en tanto éstos gozan de una protección especial de origen convencional, entendiendo que en el sistema de los tratados internacionales la restricción a favor de





Poder Judicial de la Nación

SALA DE TURNO 2

estos sujetos no se circunscribe sólo a la reparación ulterior sino que también comprende la responsabilidad-prevención (conf. art. 1713 CCCN). En el marco del art. 16 de la Convención de los Derechos del Niño, más aquellas otras normas vigentes en el Código Civil y Comercial relativas al derecho a la intimidad y a la disponibilidad de los derechos personalísimos (arts. 51, 52, 53, y 1770), es que debe apreciarse con mayor rigidez la preservación del derecho.

Resulta sobreabundante aclarar que los hechos objeto de esta petición, se encuentran directamente relacionados con la intimidad de los niños M. y A. V.

La preservación del derecho a la intimidad de los menores de edad recae eminentemente sobre los progenitores o tutores y por supuesto sobre los terceros que tienen la obligación genérica de respetar la dignidad de las personas y de no dañar (principio *alterum non laedere*).

Es que el derecho a la propia imagen de los menores, como el honor, la intimidad y la identidad constituyen derechos fundamentales de la persona consagrados por la Constitución Nacional y en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos.

Los padres tienen el deber y la responsabilidad de proteger la intimidad de sus hijos e hijas menores de edad y, ante la oposición de uno de ellos o de la Defensoría de Menores, deben todas las personas abstenerse de efectuar expresiones referidas a su vida privada, su círculo íntimo, sus emociones, sus reacciones, sus sentimientos, su entorno e interacción familiar, etc. Deben evitar en interés de los niños su sobreexposición en ámbitos masivos (conf. CNCiv., Sala F, Expte. 55.990/23, “N., W. S. c/N., A. R y otro s/medidas precautorias” del 15/08/23).

Por ello, aun cuando los comentarios o expresiones referidas al niño o niña puedan reunir las mejores intenciones y aun cuando pueda considerarse que los comentarios no parezcan en principio perjudiciales, deben protegerse sus derechos de las consecuencias dañosas que puedan derivarse.

Como ha señalado nuestro más alto Tribunal, la consideración primordial del interés superior del niño orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos (CSJN, V. 24. XLVII. REX V.D.L. s/RESTITUCION DE MENORES EJECUCION DE SENTENCIA EXTRANJERA”, 16/08/2011, Fallos: 334:913).

En definitiva, se hace lugar a la medida autosatisfactiva y, a fin de no vulnerar el interés superior de los menores, se exhorta a la parte demandada, a que se



abstengan de nombrar, aludir o exhibir de cualquier manera la identidad e intimidad a través de declaraciones o publicaciones mediante cualquier medio en desmedro de los intereses superiores de los niños M. y A. V.

IV.- Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de Cámara, y al encontrarse “prima facie” reunidos los requisitos para otorgar la tutela judicial inhibitoria, en el especial caso de autos, es que corresponde revocar la resolución recurrida con los alcances indicados.

Por tales consideraciones, el Tribunal **RESUELVE**: 1) revocar la resolución recurrida, haciendo lugar a la medida autosatisfactiva y, ordenar a la Sra. Yanina Azurra que se abstengan de nombrar, aludir o exhibir de cualquier manera la identidad e intimidad a través de declaraciones o publicaciones mediante cualquier medio en desmedro de los intereses superiores de los niños M. y A. V., imponiendo una multa de \$2.000.000 en cada ocasión que se incumpla la medida; 2) poner en conocimiento de la presente al Ente Nacional de Comunicaciones (E.Na.Com.) mediante deo.

Notifíquese en los términos de las Acordadas 38/13, 31/11 y concordantes. Publíquese en el Centro de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (conf. Acordadas 15 y 24/2013 –del 14 y 21 de agosto de 2013, respectivamente-) y devuélvanse al Juzgado de FERIA.

